

1501258-62.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTER DO NASCIMENTO JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

VALTER DO NASCIMENTO JUNIOR e JUNIOR CÉSAR QUEIROZ DOS SANTOS foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501258-62.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501258-62.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTER DO NASCIMENTO JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

VALTER DO NASCIMENTO JUNIOR e JUNIOR CÉSAR QUEIROZ DOS SANTOS foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 25 de maio de 2021, por volta das 19h26min, na Rua Jade, nº 23, Vila Dirce, Carapicuíba, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, traziam consigo e guardavam para entrega a consumo de terceiros, 55 porções de cocaína, 13 porções de Crack, 39 porções de Haxixe, 51 porções de Maconha, 09 porções de Skunk, 101 porções de cocaína, 15 porções de crack, 43 porções de Maconha e 11 porções de Skunk, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2021 (fl.90), os acusados foram citados e apresentadas respostas a acusação (fls.103/106 e fl.107).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, os réus interrogados e as partes debateram oralmente.

O Ministério Público pleiteou a absolvição dos réus por falta de provas, o que foi ratificado pelas Defesas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é improcedente, acolhendo-se integralmente a manifestação Ministerial.

Embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo laudo pericial, existe dúvida fundada a respeito da autoria para esta Magistrada que presidiu a audiência de instrução.

Os réus negaram a autoria e comprovaram atividade lícita. Além disso, não há notícias no sentido de que sejam conhecidos como traficantes nesta cidade, mesmo porque são primários.

Por sua vez, os policiais, sob o crivo contraditório, não apontaram de forma segura os réus como proprietários das drogas. Não souberam precisar quem estava com a sacola. Pelo contrário, declararam que não sabiam quem soltou a embalagem com entorpecentes.

Registre-se, conforme pacífica jurisprudência, que os agentes públicos gozam de presunção de legitimidade na execução de seus trabalhos, ressalvada prova em contrário, que não houve nos autos.

No entanto, o conjunto probatório da acusação, como já mencionada, não apresenta a convicção necessária para subsidiar o decreto condenatório, eis que não há liame concreto indicativo de que os réus sejam proprietários da sacola com entorpecentes encontrada.

Destarte, as provas amealhadas aos autos não atestam que as negativas dos réus sejam totalmente inverídica. Vale consignar que o conjunto probatório, para esta Magistrada que presidiu a audiência, não atestou ou indicou com clareza e segurança necessária, o trafico ilícito de entorpecentes, posto que não configurado, extreme de dúvidas, a propriedade das substâncias apreendidas.

No caso em tela, portanto, a questão limita-se à não comprovação, com segurança, sem conjecturas, de que os réus eram os proprietários da drogas.

Forçoso convir, nesta quadra, diante do quadro probatório produzido, temerário o decreto condenatório. Por conseguinte, imperiosa é a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo para absolver o acusado da imputação versada na peça inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO e o faço para ABSOLVER OS RÉUS JUNIOR CESAR QUEIROZ DOS SANTOS e VALTER DO NASCIMENTO JÚNIOR, como incursos no artigo 33, "caput" da lei 11343/06 com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não há interesse recursal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA